Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
AJB

09. august 2023

Sagsnr.:
S2023-6560

Ejendomsnummer
223304

Matr.nr. 1ca
restrup hgd., sønderholm

Landzonetilladelse

Nældevej 70, 9000 Aalborg

matr.nr. 1ca Restrup Hgd., Sønderholm

På baggrund af din ansøgning modtaget den 21-03-2023 med seneste supplerende materiale modtaget den 08-06-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 143 m²

Tilladelsen omfatter opførelse af nyt stuehus på 143 m², vest for ejendommens eksisterende stuehus.

Vilkår
Tilladelsen er givet med følgende vilkår,

- at eksisterende stuehus fjernes umiddelbart efter, at det nye er etableret og færdigmeldt, eller senest 3 måneder herefter.
- at der ansøges og opnås godkendelse til et nyt og tidssvarende spildevandsanlæg.

Redegørelse
Landbrugsejendommen på 20,9 ha er beliggende i landzone og er ikke omfattet af kommuneplanens rammeområder. Herudover er den ansøgte placering omfattet af Skovbyggelinje efter naturbeskyttelseslovens § 17, Potentiel naturområde, Potentiel økologisk forbindelse, Kystnærhedszone Landskabshensyn, lavbundsareal og Større sammenhængende landskaber. Yderlig er der omkring 4 meter vest for det ansøgte stuehus registreret en beskyttet sø efter naturbeskyttelseslovens § 3.

Med landzonetilladelsen ophæves restriktioner for skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 1,57 km fra nærmeste Natura 2000-område. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af. Her læg-

ger Aalborg Kommune afgørende vægt på at projektet omhandler opførelse af nyt stuehus på en landbrugsejendom, og at det eksisterende stuehus nedrives.

Naboorientering
Der er ikke gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 5, idet det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn, er af underordnet betydning for naboerne. Der er lagt vægt på at det ansøgte stuehus placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, at nærmeste nabobebyggelse ligger med en afstand på omkring 100 meter, men at bebyggelsen herfra er afskærmet med tæt og større beplantning.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på at det ansøgte projekt omhandler opførelse af nyt stuehus på en landbrugsejendom, som placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende bebyggelse, og at det eksisterende stuehus nedrives.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "[1]

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 09-08-2023 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af 13. juli 2018, opdateret november 2019

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Håndtering af spildevand og regnvand
Ved opførelse af nyt stuehus skal tilhørende spildevandshåndtering være tidssvarende og opfylde BAT (bedst tilgængelig teknik). Der skal ved opførelse af stuehus ansøges om ny spildevandshåndtering, da forrige udledning med mekanisk rensning ikke er tidssvarende og ydermere ikke kan efterleve BAT. Nyt spildevandsanlæg skal overholde SO rensekrav, samt overholde en afstand på 25 meter til registeret §3 sø efter naturbeskyttelsesloven.

Mere information om ansøgning kan findes på Aalborg Kommunes hjemmeside eller ved telefonisk kontakt til Klima og Miljø på tlf. 99 31 20 50.

Tilladelse til nedsivning af overfladevand via faskine skal ansøges via Aalborg Kommunes hjemmeside. Faskinen skal placeres minimum 15 meter fra registeret § 3 sø efter naturbeskyttelsesloven. Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand kan søges via nedstående link:
Håndter regnvand på din grund (aalborg.dk)

§3 beskyttet sø
Der er omkring 4 meter vest for det ansøgte byggeri registeret en §3 beskyttet sø efter naturbeskyttelsesloven. Det skal ved byggearbejdet sikres at der ikke en tilstandsændring af søen.

Venlig hilsen

Anders Brusen Jensen
Landzone- og byggesagsbehandler

Direkte tlf.: 20638208

Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Har du brug for hjælp til Digital Post, kan du ringe til Den Digitale Hotline på 7020 0000.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

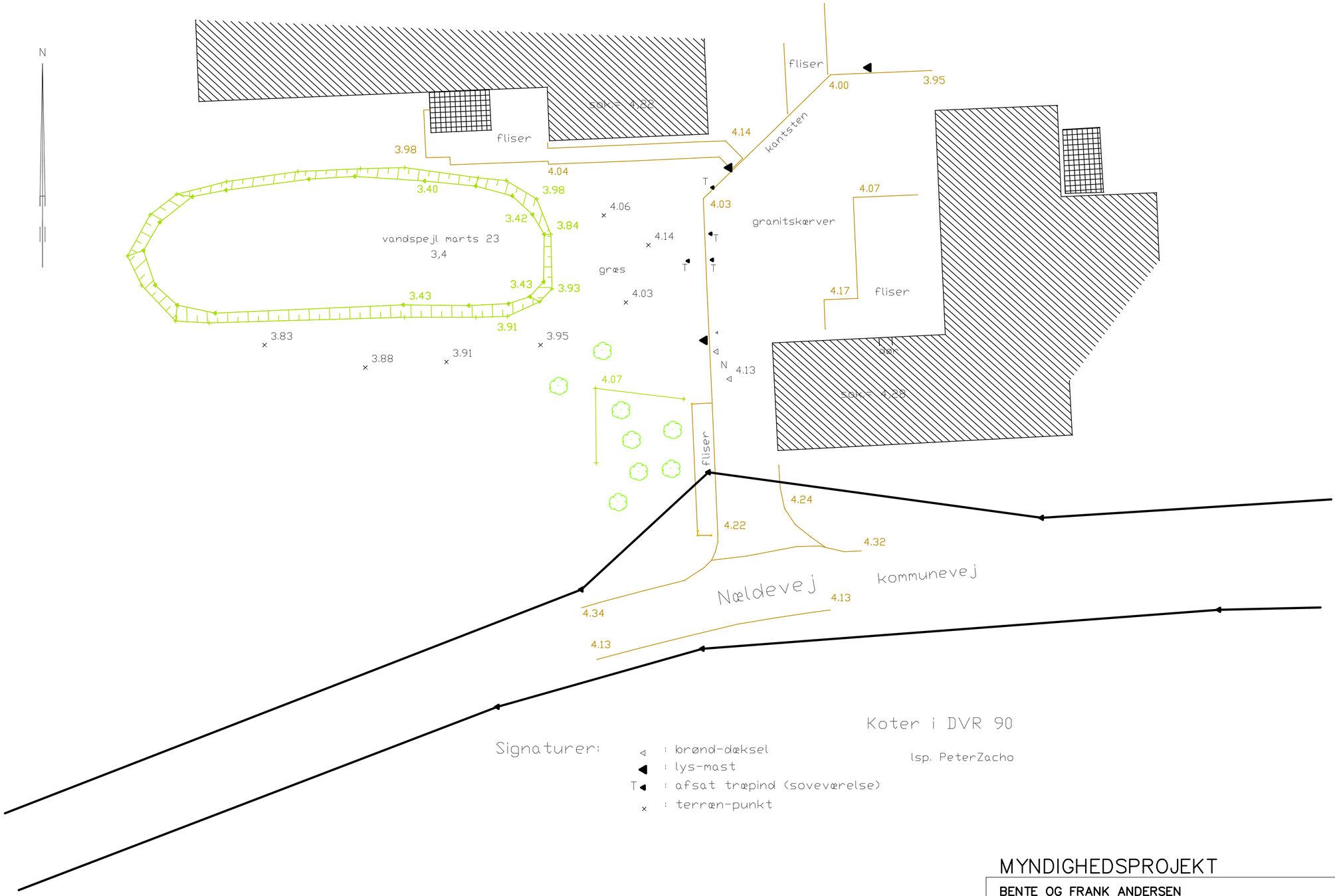
Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



Nældevej 70, 9000 Aalborg
Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på 143 m

Aalborg Kommune

Tidspunkt: 09-08-2023 13:51:07
Udskrevet af: Anders Brusen Jensen
Målestoksforhold: 1:10000



Koter i DVR 90

lsp. PeterZacho

Signaturer:

- ◁ : brønd-dæksel
- ◀ : lys-mast
- T◀ : afsat træpind (soveværelse)
- × : terræn-punkt

LANDINSPEKTØRPLAN MÅL 1:200

MYNDIGHEDSPROJEKT

BENTE OG FRANK ANDERSEN
OPFØRELSE AF NY VILLA NÆLDEVEJ 70, AALBORG

EMNE: LANDINSPEKTØRPLAN

DATO: 20.03.2023 **MÅL:** 1:200 **SAGSNR.:** 23/364 **TEGN. NR.:** 91

Arkitekttegnestuen Yderskov ApS
Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427

NORD

EKSIST. GARAGE

EKSIST. BEBOELSE BEHANDLES SENERE I NY ANSØGNING
VEDR. DELVIS NEDRIVELSE OG ANVENDELSE

EKSIST. BEBOELSE

Nældevej

4.22

500

NY BEBOELSE

4.14

REGNVAND FØRES TIL FASKINE

NY TRIXTANK

EKSIST. HAL

3.40

SPILDEVAND FØRES TIL VANDLØB SOM
EKSIST.

FREMTIDIG SITUATIONSPLAN MÅL 1:200

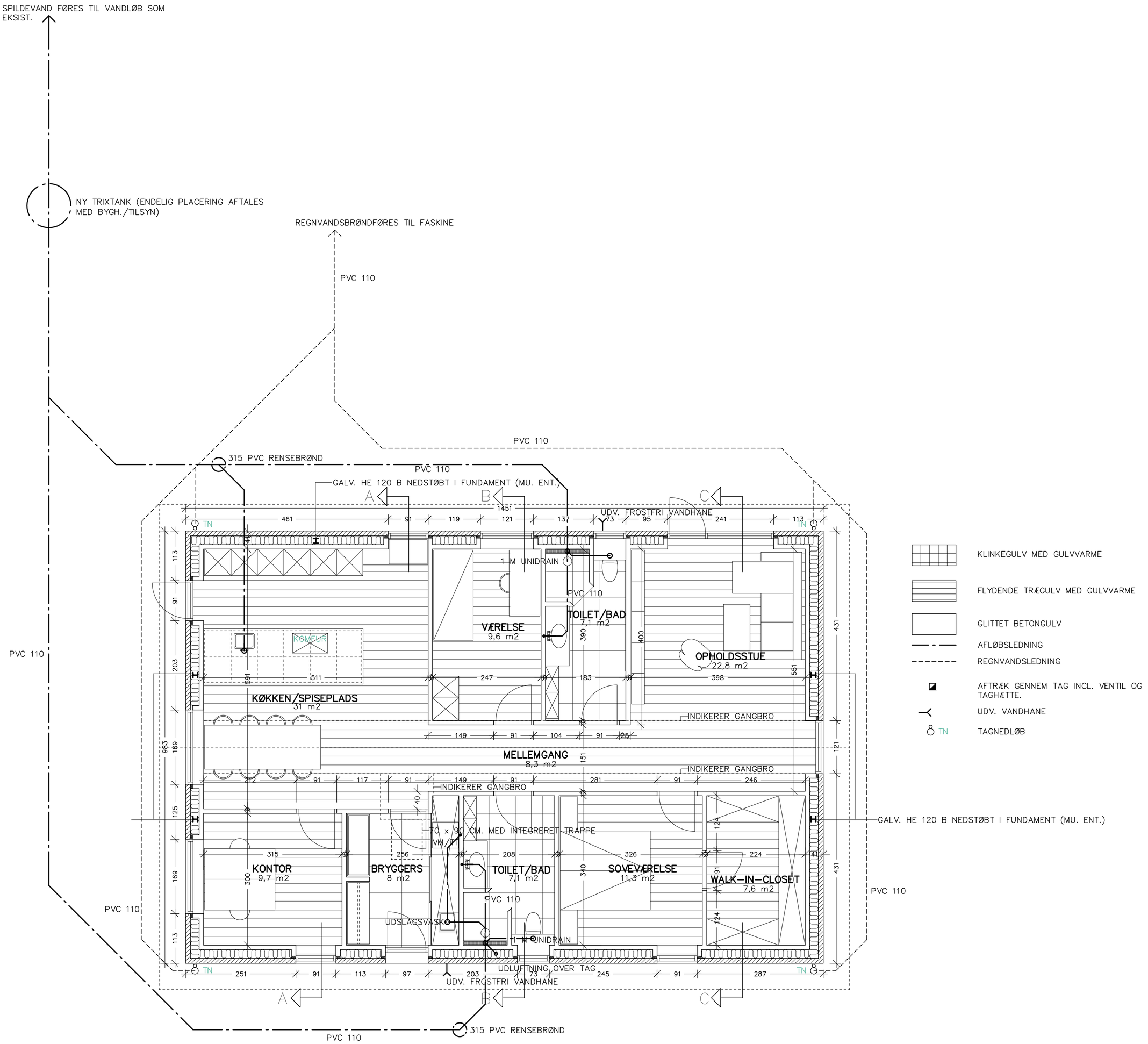
MYNDIGHEDSPROJEKT REV. DEN 08.06.202

BENTE OG FRANK ANDERSEN
OPFØRELSE AF NY VILLA NÆLDEVEJ 70, AALBORG

EMNE: FREMTIDIG SITUATIONSPLAN

DATO: 20.03.2023 **MÅL:** 1:200 **SAGSNR.:** 23/364 **TEGN. NR.:** 90

Arkitekttegnestuen Yderskov ApS
Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427



STUEPLAN MÅL 1:50

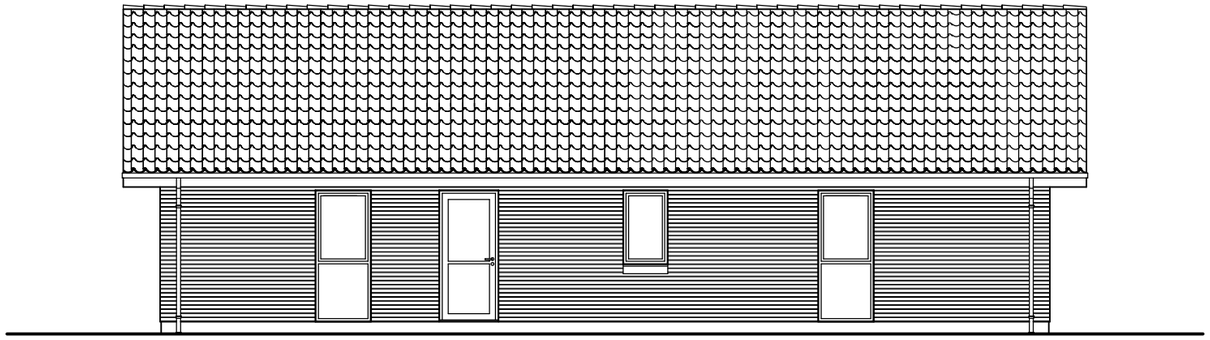
MYNDIGHEDSPROJEKT

BENTE OG FRANK ANDERSEN
OPFØRELSE AF NY VILLA NÆLDEVEJ 70, AALBORG

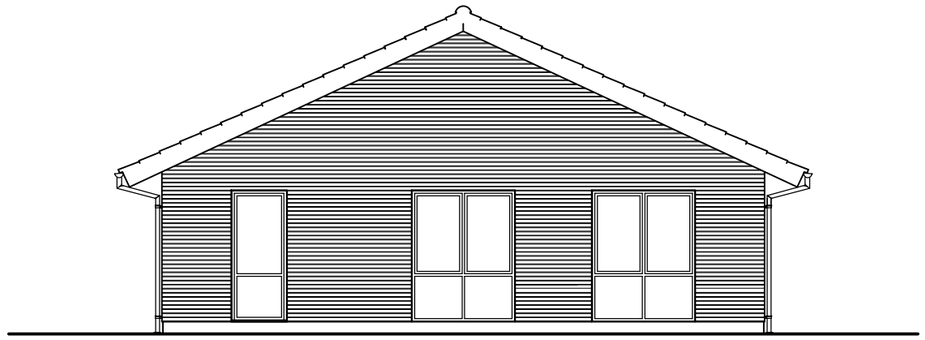
EMNE: FREMTIDIG STUEPLAN AF BEBOELSE

DATO: 20.03.2023 **MÅL:** 1:50 **SAGSNR.:** 23/364 **TEGN. NR.:** 20

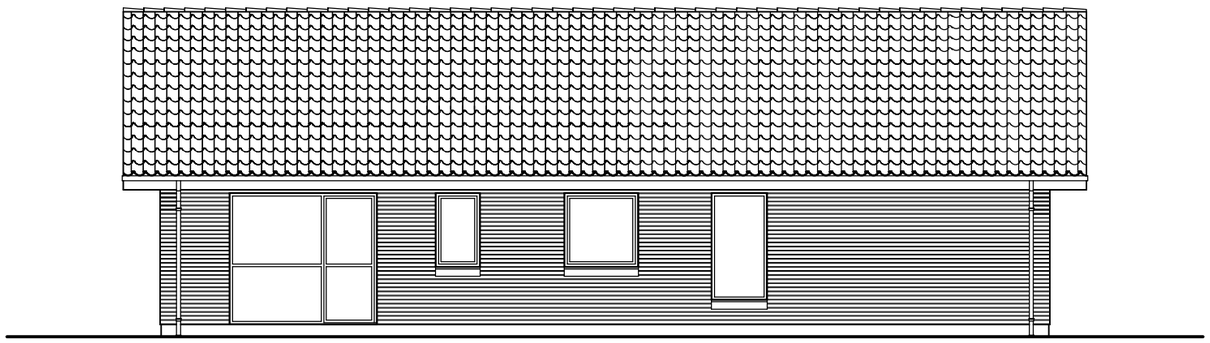
Arkitekttegnestuen Yderskov ApS
Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427



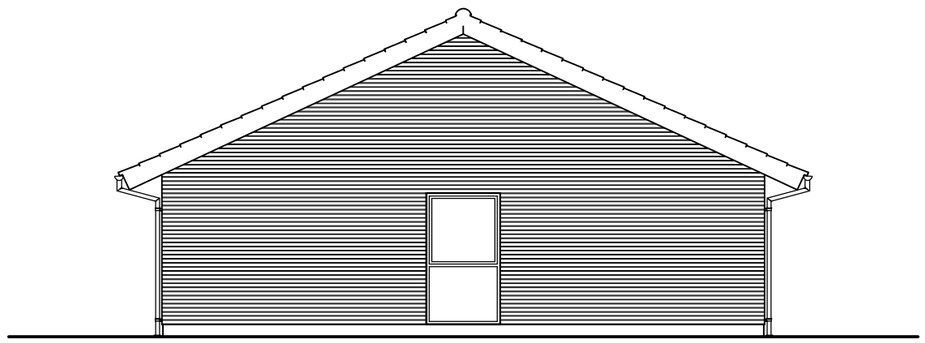
FACADE MOD ØST MÅL 1:100



GAVL MOD SYD MÅL 1:100



FACADE MOD VEST MÅL 1:100



GAVL MOD NORD MÅL 1:100

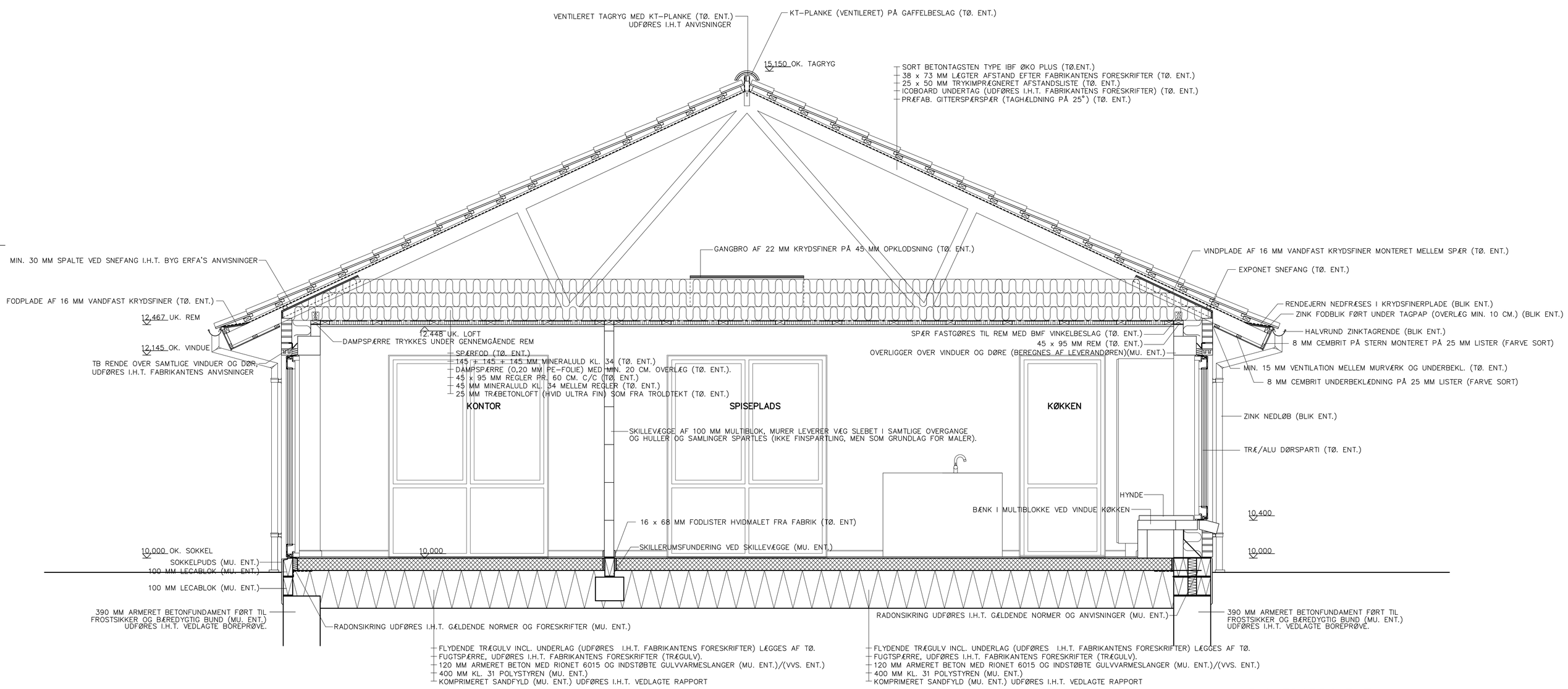
MYNDIGHEDSPROJEKT

BENTE OG FRANK ANDERSEN
OPFØRELSE AF NY VILLA NÆLDEVEJ 70, AALBORG

EMNE: FREMTIDIGE FACADER AF NY BEBOELSE

DATO: 20.03.2023 **MÅL:** 1:100 **SAGSNR.:** 23/364 **TEGN. NR.:** 40

Arkitekttegnestuen Yderskov ApS
Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427



SNIT A–A MÅL 1:20

MYNDIGHEDSPROJEKT

BENTE OG FRANK ANDERSEN
OPFØRELSE AF NY VILLA NÆLDEVEJ 70, AALBORG

EMNE: SNIT A–A

DATO: 20.03.2023 **MÅL:** 1:20 **SAGSNR.:** 23/364 **TEGN. NR.:** 30

Arkitekttegnestuen Yderskov ApS
Danserhøj 38
9700 Brønderslev
Tlf. 29723427